

Ondergetekende, mr Claire James Delatorre, notaris te 't Woudt, verklaart:

- dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is;
- dat het stuk waarvan dit stuk een afschrift is om veertien uur veertig minuten (14:40 uur) is ondertekend.

HYPOTHEEK

Offertenummer: 5

Kenmerk: Voorbeeld 2019

Heden, vijftien juli tweeduizend negentien, verschenen voor mij mr Claire James Delatorre, notaris te 't Woudt:

1. de heer Krševan Zagorec, geboren te Zagreb (Kroatië) op twee augustus negentienhonderdzevenenzestig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, kantoorhoudende te 1001 JT 't Woudt, Floorstraat 21, te dezen handelend als mondeling gevolmachtigde van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Munt Hypotheken B.V.**, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende te 2594 AV 's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 16 B, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 60887443 (correspondentieadres voor alle aangelegenheden betreffende de hierna te vermelden rechtshandelingen: postbus 96896 2509 JG S-GRAVENHAGE);

hierna te noemen "MUNT hypotheken";

2. a. mevrouw **Marphisa Lemaître**, geboren te Zoonstad op elf november negentienhonderdnegenenzeventig, zich identificerende met haar paspoort, met kenmerk N8692, uitgegeven te Fransum, op vijftientwintig februari tweeduizend zestien;

b. de heer **Mathias Maarten Frederiksen**, geboren te Ternazen op zestien november negentienhonderdachtenzeventig, zich identificerende met zijn identiteitskaart, met kenmerk N8960, uitgegeven te Fransum, op acht juni tweeduizend vijftien;

gehuwde echtgenoten, tezamen wonende te 1200 GB 't Woudt, Van Beeklaan 104;

hierna, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, te noemen: de "Hypotheekgever" en "Schuldenaar";

De comparanten verklaarden als volgt:

- MUNT Hypotheken en de Schuldenaar zijn een leningsovereenkomst aangegaan, hierna te noemen: de "Leningsovereenkomst", van welke overeenkomst blijkt uit een door MUNT Hypotheken uitgebracht en door de Schuldenaar geaccepteerd hypotheekaanbod. Een afschrift van het door MUNT Hypotheken en Schuldenaar ondertekend hypotheekaanbod wordt aan deze akte gehecht.
- Blijkens de Leningsovereenkomst verstrekt MUNT Hypotheken aan de Schuldenaar een geldlening voor het hierna te noemen bedrag en is de Schuldenaar verplicht aan MUNT Hypotheken de in deze akte omschreven rechten van hypotheek en pand te (doen) verlenen op de wijze en onder de bepalingen en voorwaarden als uiteengezet in deze akte.
- Partijen zijn derhalve het navolgende overeengekomen.

A. LENING

De Schuldenaar verklaarde wegens van MUNT Hypotheken ter leen ontvangen gelden hoofdelijk schuldig te zijn aan MUNT Hypotheken een bedrag van: **vierhonderdvierentachtigduizend vierhonderdtwintig euro (€ 484.420,00)** (hierna te noemen: de "Lening").

MUNT Hypotheken verklaarde de hiervoor vermelde schuldbekentenis te aanvaarden. Tot zekerheid voor de betaling van de Schuld is de Schuldenaar met MUNT Hypotheken overeengekomen en heeft zich jegens MUNT Hypotheken verbonden en, voor zover nodig verklaart hierbij met MUNT Hypotheken overeen te komen en zich te verbinden, tot het vestigen en tot het bij voorbaat vestigen van het recht van hypotheek casu quo recht van pand zoals hierna wordt omschreven, ten behoeve van MUNT Hypotheken.

Looptijd en aflossing

De Lening heeft een looptijd zoals in de Leningsovereenkomst is overeengekomen, dan wel eventueel nader tussen partijen (zal worden) overeengekomen. De aflossing van de Lening vindt plaats op de wijze als bepaald in de aan deze akte gehechte Leningsovereenkomst, de algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling van MUNT Hypotheken (hierna te noemen: de "Algemene Voorwaarden") welke zijn gehecht aan de Leningsovereenkomst, en / of op een nader door partijen overeen te komen wijze.

Rente

De Schuldenaar is rente over de Lening tegen het overeengekomen rentepercentage verschuldigd. De voor het eerst te betalen rente wordt berekend vanaf de datum waarop MUNT Hypotheken het bedrag van de Lening heeft overgeboekt naar de rekening van de notaris en / of naar de Bouwdepotrekening tot de laatste dag van de desbetreffende maand. Voor iedere volgende maand wordt de door de Schuldenaar te betalen rente berekend over het Uitstaande Bedrag per het einde van de daaraan voorafgaande maand.

Algemene Voorwaarden

Op de Leningsovereenkomst en op deze akte en de daarbij te verstrekken rechten van hypotheek en pand zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden worden geacht een onderdeel te zijn van de Leningsovereenkomst en deze akte als waren zij in de Leningsovereenkomst en deze akte woordelijk opgenomen. De Hypotheekgever verklaart een exemplaar van de Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen, daarvan kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.

Begrippen

Begrippen die in deze akte worden gebruikt, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de Algemene Voorwaarden, tenzij in deze akte anders is bepaald of uit de strekking van deze akte het tegendeel voortvloeit.

Onder het begrip "Schuld" wordt in deze akte verstaan: de schulden en verplichtingen tot zekerheid voor de betaling waarvan de Schuldenaar blijkens deze akte aan MUNT Hypotheken het recht van hypotheek op het in deze akte genoemde Onderpand verleent of behoort te verlenen.

B. HYPOTHEEKRECHT

Hypotheekstelling

Tot zekerheid voor:

- a. de terugbetaling van de hoofdsom van de Lening **vierhonderdvierentachtigduizend vierhonderdtwintig euro (€ 484.420,00)**, (daaronder begrepen de eventueel aan de Schuldenaar

terugbetaalde aflossingsbedragen) en voorts de betaling van al hetgeen de Schuldenaar nu of op enig tijdstip in de toekomst al dan niet opeisbaar, voorwaardelijk of onder tijdsbepaling aan MUNT Hypotheken verschuldigd is of zal worden uit hoofde van de Leningsovereenkomst, deze akte, de Algemene Voorwaarden, eerdere met betrekking tot het hierna te noemen Onderpand verstrekte geldleningen, dan wel uit welke hoofde dan ook, tot een bedrag van **vijfhonderdtwintigduizend achthonderd euro (€ 520.800,00)**, en

- b. de betaling van de rente (inclusief overeen te komen verhogingen), verdragingsrente, kosten, schadevergoedingen en/of andere vergoedingen nu of in de toekomst aan MUNT Hypotheken verschuldigd uit hoofde van de Leningsovereenkomst en de betaling van al hetgeen MUNT Hypotheken overigens uit hoofde van de Leningsovereenkomst, deze akte of de Algemene Voorwaarden van de Schuldenaar te vorderen mocht hebben, welke in deze paragraaf b bedoelde bedragen gezamenlijk worden begroot op een bedrag van **tweehonderdachtduizend driehonderdtwintig euro (€ 208.320,00)**, zijnde veertig procent (40%) van het laatst genoemde bedrag;

derhalve tot een totaalbedrag ad **zevenhonderdnegenentwintigduizend honderdtwintig euro (€ 729.120,00)**, verleent de Hypotheekgever bij deze aan MUNT Hypotheken die van de Hypotheekgever aanvaardt, het recht van eerste hypotheek op het hierna te omschrijven registergoed (hierna te noemen het "Onderpand"):

het recht van eigendom, belast met het recht van opstal leidingen met betrekking tot het woonhuis met garage, ondergrond, erf en verder toebehoren gelegen te 8009 Fransum, Franslaan 322, kadastraal bekend gemeente Fransum, sectie C, nummer 520, ter grootte van zes are en vijf centiare (6 a 5 ca).

Hierna wordt onder Onderpand tevens verstaan ieder ander registergoed waarop hypothecaire zekerheid is gevestigd ten behoeve van MUNT Hypotheken in verband met de Lening.

De Hypotheekgever staat er voorts jegens MUNT Hypotheken voor in:

- a. dat het voormelde Onderpand hem in volle en onbezwaarde eigendom toebehoort, behoudens het (de) eventuele ten behoeve van MUNT Hypotheken eerder gevestigde hypotheekrecht(en) ten laste van de Hypotheekgever, en dat hij daarover de onvoorwaardelijke beschikking heeft;
- b. dat het voormelde Onderpand niet is belast met beslagen of met een recht van vruchtgebruik en niet is verhuurd noch anderszins in gebruik of genot is afgestaan aan derden; en
- c. dat het voormelde Onderpand niet anders met recht van hypotheek is of met een tweede recht van hypotheek zal worden bezwaard dan krachtens deze akte, behoudens het (de) eventuele ten behoeve van MUNT Hypotheken eerder gevestigde hypotheekrecht(en) ten laste van de Hypotheekgever.

De Hypotheekgever en MUNT Hypotheken komen hierbij overeen dat, indien MUNT Hypotheken (een deel van) haar vordering(en) tot zekerheid waarvan onderhavig hypotheekrecht wordt gevestigd, overdraagt aan een derde, op deze derde tevens een met (het overgedragen deel van) deze vordering(en) evenredig deel van het hiervoor bedoelde hypotheekrecht als nevenrecht zal overgaan.

Overbruggingshypotheek

Voorts verleent de Hypotheekgever tot zekerheid voor de betaling van de Schuld als hiervoor omschreven, bij deze aan MUNT Hypotheken, die van de Hypotheekgever aanvaardt, het recht van tweede hypotheek op het hierna te omschrijven Onderpand:

het recht van eigendom met betrekking tot het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verder aanbehoren, gelegen te 12001 GB 't Woudt, Van Beeklaan 104, kadastraal bekend gemeente Langenhoef, sectie N, nummer 960, ter grootte van een are en eenenveertig centiare (1 a 41 ca).

Woonplaats

Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

EINDE KADASTERDEEL

**De voorbeeldakten geven een indruk van de cosmetische en inhoudelijke mogelijkheden bij het werken met KIK-akten. De in de voorbeeldakten opgenomen persoonsgegevens zijn fictief en illustratief.
Ook de tekst, volgend op de woorden 'Einde Kadasterdeel', is zuiver illustratief van aard. Aan de inhoud en opmaak van deze akten kunnen geen rechten worden ontleend.**